

Consentimento informado · capacidade e TCLE

Consentimento válido exige informação adequada, capacidade, voluntariedade e compreensão. Documento ajuda, mas não substitui o processo dialógico.

Emergência

Lembre - Emergência

Risco iminente de morte/lesão grave sem tempo para consentimento: trate pelo estado de necessidade / consentimento presumido — documento.

Sem um dos pilares, o consentimento é frágil — mesmo com assinatura.

Consentimento valido

Informacao + capacidade + voluntariedade

Info clara + capacidade + ausencia de coacao

Inclui riscos, beneficios, alternativas e direito de recusar

Aplicações

- Pesquisa: TCLE + CEP (Resolução CNS); vulneráveis com salvaguardas
- Recusa: registre o que foi informado e a decisão
- Representante legal: incapazes; busque melhor interesse e voz do paciente
- Procedimentos estéticos/ eletivos: informação ainda mais explícita de riscos

Vícios do consentimento

Vício | Exemplo

Coação | Ameaça de abandono de cuidado

Informação insuficiente | Omitir risco frequente grave

Incapacidade | Delirium sem avaliação

Fraude | Promessa irrealista de cura

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Assinatura no TCLE sem explicação " " consentimento. Em pesquisa, médico assistente não pode pressionar paciente dependente do cuidado.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

TCLE válido exige informação adequada, compreensão, voluntariedade e capacidade — sem coerção e com direito de recusar.

Elementos do TCLE

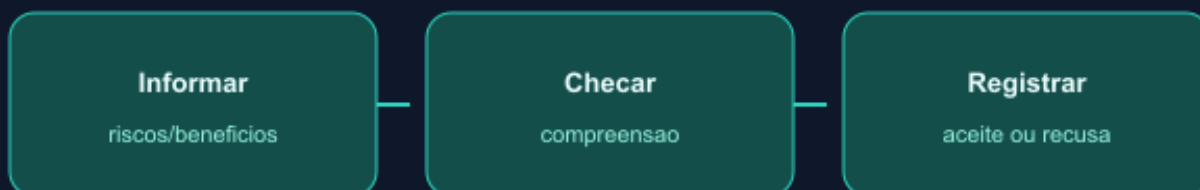
Consentimento válido

- 1 Informação: riscos, benefícios, alternativas
- 2 Compreensão: linguagem acessível
- 3 Voluntariedade: sem coerção
- 4 Capacidade: agente competente
- 5 Autorização: aceite explícito (e registro)

Consentimento é processo, não só assinatura de papel.

Processo do consentimento

Informar -> compreender -> decidir



Elementos do TCLE / consentimento

Elemento | Conteúdo mínimo

Informação | Procedimento, riscos, benefícios, alternativas, possibilidade de recusa

Compreensão | Linguagem clara; tempo para perguntas

Voluntariedade | Sem pressão indevida de equipe, família ou instituição

Capacidade | Paciente capaz; senão, representante legal

Registro | Documentação adequada (TCLE quando aplicável)

Pesquisa x clínica

- Em pesquisa: TCLE + ética em pesquisa (CEP/Conep no Brasil)
- Urgência com risco iminente pode justificar exceção temporária — documento
- Recusa informada de capaz deve ser respeitada (autonomia)
- Assinatura sem compreensão " " consentimento válido

Armadilha

Atenção - Armadilha

'Assinou o termo' não basta se não houve esclarecimento real. A banca cobra o processo, não o formulário.

